



PUTUSAN

Nomor 4060 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BANK ICBC INDONESIA**, diwakili oleh Direktur, Ir. Fransisca Nelwan Mok, berkedudukan di *The City Tower, Ground Floor*, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, RT 01, RW 06, Dukuh Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Triwibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triwibowo Yuriswan & *Partners*, beralamat di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I Konvensi;

2. **NANANG KARMA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Pulo Macan Raya, Nomor 3, RT 013, RW 005, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, 11440, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirajuddin Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum MSW & Rekan, beralamat di Jalan Mangga IX, Blok R-503, Kepaduri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Kasasi II/Tergugat II Konvensi;

3. **CERADEAS YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pakin, Nomor 1, Apartemen Mitra Bahari, RT 008, RW 01,

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Abduh Watu Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Legis Priori Law Firm*, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Kirana *Boutique Office*, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 3, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 dan 20 Januari 2023;

Pemohon Kasasi III/Tergugat I Konvensi;

L a w a n:

1. **LENDAWATY OETAMI**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro, E-4/4, RT 002, RW 006, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah;
2. **RITA JOEWONO**, bertempat tinggal di Jalan Lamandau, Nomor 10, RT 006, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Cecep Suryadi, S.H., M.H., C.T.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Cecep Suryadi & Partners*, beralamat di Griya Upakara, Lantai 3, Jalan Cikini IV, Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto, S.SiT., M.M., berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya, RT 01, RW 03,

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 11610, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021;

2. **MELYANI NOOR SHANDRA, S.H.,** Notaris di Jakarta, beralamat di Graha Elok Mas, Jalan Raya Panjang, Nomor 79G, Duri Kepa, Kebon Jeruk, RT 02, RW 02, Kedoya Selatan, Kota Jakarta Barat, 11560, Provinsi DKI Jakarta;
3. **FENTY ABIDIN, S.H.,** Notaris di Jakarta, beralamat di Boulevard Rukan *Gold Coast*, Blok B, Nomor 17, Jalan Pantai Indah Kapuk, RT 06, RW 02, Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT INTI DANA SUKSES MAKMUR,** berkedudukan di Jalan Tiang Bendera II, Nomor 92, RT 06, RW 03, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, 11230, Provinsi DKI Jakarta;
5. **ICHSAN CHOZIE, SH., M.Kn.,** Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Lontar Raya, Nomor 654, RT 13, RW 07, Tj. Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, 11470, Provinsi DKI Jakarta;
6. **MAKMUR TRIDHARMA, S.H.,** Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Kedoya Raya, Nomor 8, RT 008, RW 007, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11520, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Turut Tergugat II, III,
IV, V dan VI Konvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan melarang Tergugat I melakukan segala perbuatan hukum atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, milik Penggugat I;
2. Menyatakan melarang PT Bank ICBC Indonesia untuk melakukan segala perbuatan hukum atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, milik Penggugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, antara Lendawaty Oetami (penjual) dengan Ceradeas Yulianto (pembeli) yang dibuat oleh Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Jakarta;
3. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat atas Balik Nama (BN) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



144 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dari atas nama Lendawaty Oetami kepada Ceradeas Yulianto, yang dilakukan oleh Ceradeas Yulianto pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 Peringkat Pertama APHT atas nama Kreditur PT Bank ICBC Indonesia yang dibebankan oleh Ceradeas Yulianto yang dibuat oleh Melyani Noor Shandra, S.H., Notaris PPAT di Jakarta Nomor 62/2017, tanggal 17 Mei 2017, senilai Rp3.187.500.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sampai sekarang belum lunas transaksi jual beli antara Lendawaty Oetami (Penggugat I) selaku penjual dengan Ceradeas Yulianto (Tergugat I) selaku pembeli atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;
6. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016 dan Akta Pengosongan Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya;



7. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 peringkat pertama APHT PPAT Melyani Noor Shandra, S.H., Nomor 62/2017, tanggal 17 Mei 2017, atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113, tanggal 24 Februari 1995 tersebut;
8. Menyatakan Tergugat I Ceradeas Yulianto/Tergugat I selaku pembeli secara bersama-sama dengan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Jakarta (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*), karena telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Jakarta seolah-olah objek tanah tersebut telah dibayar lunas, tanpa melibatkan Penggugat I selaku penjual;
9. Menyatakan Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*), karena telah melakukan pendaftaran Balik Nama (BN) Sertifikat Hak Milik Nomor 2113 tanggal 24 Februari 1995 dari atas nama Lendawaty Oetami kepada Ceradeas Yulianto tanpa terlebih dahulu meneliti warkah/alas hak berupa bukti pelunasan objek tanah tersebut;
10. Menyatakan sah demi hukum milik Penggugat I atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
11. Menyatakan sah demi hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Pakin, Nomor 1, Apartemen Mitra Bahari, RT 008, RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;



12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian materiel sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
14. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih tunai seketika tanpa syarat;
15. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I atas objek tanah tersebut untuk patuh dan tunduk atas putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Para Penggugat salah gugat;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Para Penggugat salah gugat;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi adalah Tergugat yang beriktikad buruk;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;
4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016 dan Akta Pengosongan Nomor 193/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi sesuai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan telah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
5. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat/Tergugat IV Dalam Rekonvensi dari atas nama Lendawaty Oetami ke atas nama Ceradeas Yulianto;
6. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kredit Dan Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 peringkat pertama APHT atas nama Kreditur PT Bank ICBC Indonesia yang dibebankan oleh Ceradeas Yulianto yang dibuat oleh Melyani Noor Shandra, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat para pihak penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, dibuat oleh dan di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., PPAT di Jakarta, antara Lendawati Oetami dan Rita Joewono/penjual/Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi dengan Ceradeas Yulianto/pembeli/Penggugat Dalam Rekonvensi atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2113/Tomang seluas 144 m² berikut sebuah bangunan yang berdiri

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya seluas 125 m², Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, yang terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14, RT 009, RW 01 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 phase 1) Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, dengan batas-batas:

Sebelah utara : rumah penduduk,
Sebelah timur : rumah tinggal,
Sebelah selatan: Jalan Gelong Baru Selatan V,
Sebelah barat : rumah tinggal,
terdaftar atas nama Lendawaty Oetami/Penggugat I;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal terletak di Jalan Lamandau, Nomor 10, RT 006, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Sebidang tanah dan berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal terletak di Puri Anjasmoro E-4, Nomor 4, RT 002, RW 006, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel dan imateriel yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi total keseluruhannya sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), secara tunai sekaligus dan lunas;

11. Menghukum Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum cara tanggung renteng;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum secara tanggung renteng;

13. Memerintahkan semua para pihak dalam perkara ini agar mematuhi seluruh isi putusan ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 547/Pdt. G/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 25 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, antara Lendawaty Oetami (penjual) dengan Ceradeas Yulianto (pembeli) yang dibuat oleh Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Jakarta;
3. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat atas Balik Nama (BN) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 phase 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dari atas nama Lendawaty Oetami kepada Ceradeas Yulianto, yang dilakukan oleh Ceradeas Yulianto pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 Peringkat Pertama APHT atas nama Kreditur PT Bank ICBC Indonesia yang dibebankan oleh Ceradeas Yulianto yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Melyani Noor Shandra, S.H., Notaris PPAT di Jakarta Nomor 62/2017, tanggal 17 Mei 2017, senilai Rp3.187.500.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sampai sekarang belum lunas transaksi jual beli antara Lendawaty Oetami (Penggugat I) selaku penjual dengan Ceradeas Yulianto (Tergugat I) selaku pembeli atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 phase 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;
6. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016 dan Akta Pengosongan Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 Peringkat Pertama APHT PPAT Melyani Noor Shandra, S.H., Nomor 62/2017, tanggal 17 Mei 2017, atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113, tanggal 24 Februari 1995 tersebut;
8. Menyatakan Tergugat I Ceradeas Yulianto/Tergugat I selaku pembeli secara bersama-sama dengan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Jakarta (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*), karena telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta seolah-olah objek tanah tersebut telah dibayar lunas, tanpa melibatkan Penggugat I selaku penjual;

9. Menyatakan Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*), karena telah melakukan pendaftaran Balik Nama (BN) Sertifikat Hak Milik Nomor 2113, tanggal 24 Februari 1995, dari atas nama Lendawaty Oetami kepada Ceradeas Yulianto tanpa terlebih dahulu meneliti warkah/alas hak berupa bukti pelunasan objek tanah tersebut;
10. Menyatakan sah demi hukum milik Penggugat I atas objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 phase 1), Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
11. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I atas objek tanah tersebut untuk patuh dan tunduk atas putusan ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi III/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Pemohon Kasasi I tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2023;
- II. Pemohon Kasasi II tanggal 16 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2022;
- III. Pemohon Kasasi III tanggal 14 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 2 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 25 Mei 2022;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022, tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi III yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi III pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi beserta semua bentuk lampiran dan tambahannya tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun dari Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menolak dan mengesampingkan semua bentuk kontra memori kasasi dan semua bentuk surat dan bukti lampiran dan tambahannya dalam bentuk apapun dari Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi kompetensi absolut:

1. Menerima dan mengabulkan semua bentuk eksepsi kompetensi absolut beserta semua bentuk lampirannya dari Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar kompetensi absolut dalam perkara *a quo* dan telah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk, taat dan patuh kepada putusan kasasi perkara *a quo* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* dalam

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



tahap *judex facti* dan *judex juris* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;

Eksepsi Lainnya:

1. Menerima dan mengabulkan semua bentuk eksepsi dan alat bukti suratnya dalam perkara *a quo* dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan dan mempertahankan semua bentuk kekuatan hukum dan keberlakuan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 25 Mei 2022;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima secara hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk, taat dan patuh kepada putusan kasasi perkara *a quo* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* dalam tahap *judex facti* dan *judex juris* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan semua bentuk memori kasasi, kontra memori banding, kesimpulan, duplik, jawaban dan alat bukti surat, saksi dan ahli serta lampirannya dalam perkara *a quo* dari Pemohon Kasasi;
2. Menolak dan mengesampingkan semua bentuk kontra memori kasasi, memori banding, kesimpulan, replik, gugatan dan alat bukti surat, saksi dan ahli dalam perkara *a quo* dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk, taat dan patuh kepada putusan kasasi perkara *a quo* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



5. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* dalam tahap *judex facti* dan *judex juris* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam perkara *a quo* beriktikad buruk;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;
4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dan Kuasa Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016 dan Akta Pengosongan Nomor 193/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II dengan persetujuan dan kuasa dari Termohon Kasasi III di hadapan Turut Termohon Kasasi III selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan dan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris/PJN dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat semua bentuk proses hukum balik nama atas Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 02113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, NIB 09.03.02.05.02138, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah diatasnya dengan segala dan semua bentuk benda yang melekat padanya yang terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14, RT 009, RW 01, Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* II, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11440, Indonesia, dari pemilik lama atas nama Lendawaty Oetami selaku Termohon Kasasi II menjadi hak milik mutlak pemilik baru atas nama Ceradeas Yulianto selaku Pemohon Kasasi;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



6. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kredit dan Pemasangan/Peletakkan/Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 peringkat pertama APHT atas nama kreditur PT Bank ICBC Indonesia selaku Turut Termohon Kasasi I yang dibebankan oleh Pemohon Kasasi yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., selaku Notaris di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selaku Turut Termohon Kasasi II;
7. Menyatakan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
8. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, antara Pemohon Kasasi selaku pembeli dengan Termohon Kasasi II selaku penjual dengan persetujuan dan kuasa dari Termohon Kasasi III, yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II dengan persetujuan dan kuasa dari Termohon Kasasi III di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., selaku Termohon Kasasi I atas Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 02113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, NIB 09.03.02.05.02138, Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, seluas 144 m² berikut bangunan rumah di atasnya dengan segala dan semua bentuk benda yang melekat padanya, atas nama Ceradeas Yulianto selaku Pemohon Kasasi, yang terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14, RT 009, RW 01, Kaveling Blok L1, Nomor 354 *phase* II, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11440, Indonesia, dengan batas-batasnya, yaitu sebelah utara: rumah penduduk, sebelah timur: rumah tinggal, sebelah selatan: Jalan Gelong Baru Selatan V dan sebelah barat: rumah tinggal;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, yaitu: sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau, Nomor 10, RT 006, RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12130, Indonesia dan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro E-4, Nomor 04, RT 002, RW 006, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50144, Indonesia;

10. Menghukum Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar semua total kerugian materiel dan imateriel yang telah diderita oleh Pemohon Kasasi dengan jumlah totalnya sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan lunas seketika sekaligus;
11. Menghukum Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam menjalankan putusan kasasi dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk, taat dan patuh kepada putusan kasasi perkara *a quo* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* dalam tahap *judex facti* dan *judex juris* tanpa terkecuali dalam bentuk apapun oleh siapapun;

Bahwa apabila Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Yth. Majelis Hakim Agung tahap kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung RI menerima

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi III dan membatalkan putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat I Lendawaty Oetami dengan Tergugat I Ceradeas Yulianto telah terjadi jual beli objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunannya seluas 144 m² yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2017, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Nanang Karma, S.H., M.Hum., dan bukan merupakan utang piutang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah melunasi pembayaran atas objek jual beli dan Tergugat I telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang yang semula atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat I, selanjutnya Tergugat I telah menjaminkan objek sengketa kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, maka gugatan Para Penggugat beralasan untuk ditolak, begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat agar Akta Jual Beli Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, batal demi hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT BANK ICBC INDONESIA, II. NANANG KARMA, S.H., M.H., dan III. CERADEAS YULIANTO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br.,

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **PT BANK ICBC INDONESIA**, II. **NANANG KARMA, S.H., M.H.**, dan III. **CERADEAS YULIANTO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 664/PDT/2022/PT DKI, tanggal 16 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 547/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., tanggal 25 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi adalah Tergugat yang beriktikad buruk;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 192/2016, tanggal 25 Agustus 2016 dan Akta Pengosongan Nomor 193/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi sesuai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan telah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku;
5. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat/Tergugat IV Dalam Rekonvensi dari atas nama Lendawaty Oetami ke atas nama Ceradeas Yulianto;
6. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 peringkat pertama APHT atas nama Kreditur PT Bank ICBC Indonesia yang dibebankan oleh Ceradeas Yulianto yang dibuat oleh Melyani Noor Shandra, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum mengikat para pihak penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 27/2017, tanggal 5 Mei 2017, dibuat oleh dan di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., PPAT di Jakarta, antara Lendawati Oetami dan Rita Joewono/penjual/Tergugat I dan II Dalam Rekonvensi dengan Ceradeas Yulianto/pembeli/Penggugat Dalam Rekonvensi atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2113/Tomang seluas 144 m² berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya seluas 125 m², Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1994, Nomor 5456/1994, yang terletak di Jalan Gelong Baru Selatan V, Nomor 14, RT 009, RW 01 (Kaveling Blok L1, Nomor 354 phase 1) Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2113/Tomang, tanggal 24 Februari 1995, dengan batas-batas:

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : rumah penduduk,
Sebelah timur : rumah tinggal,
Sebelah selatan: Jalan Gelong Baru Selatan V,
Sebelah barat : rumah tinggal,
terdaftar atas nama Lendawaty Oetami/Penggugat I;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 4060 K/Pdt/2023